بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية اليمنية
وزارة المالية
مصلحة الضرائب
الإدارة العامة .....

الرقم : .....
التاريخ : .....
الموافق : .....
المرفقات : .....

قرار رئيس مصلحة الضرائب رقم (١٠٨) لسنة ٢٠٠٢م

بشأن فواتير البيع لأغراض الضريبه العامه على المبيعات والإجراءات الخاصة بها

رئيس المصلحة :

- بعد الاطلاع على القانون رقم (١٩) لسنة ٢٠٠١م بشأن الضريبه العامه على المبيعات .
- وبناءً على عرض الاداره المختصه .

قـــــــرر

الماده (١) : أ-تطبيقا لأحكام الفقره (ج) من الماده (١١) من قانون الضريبه العامه على المبيعات،تكون فواتير البيع التي يصدرها الاشخاص المسجلون للمشترين منهم او المتعاملين معهم من اصل وصوره على الأقل تسلم الاصل للمشتري او المستفيد وتحفظ الصوره لدى المسجل لغرض احتساب الضريبه على ان تحتوي فاتورة البيع البيانـــات الرئيسيه التاليـــه بالاضافة الى البيانات المعتاده ذات الطابع التجاري :

١- الرقم المطبوع المتسلسل للفاتوره وتاريخ اصدارها .

٢- اسم المسجل وعنوانه ورقم التسجيل(الرقم الضريبي للمسجل) .

٣- اسم المشتري او المستفيد وعنوانه ورقم التسجيل(الرقم الضريبي للمسجل).

٤-بيان السلعة المباعة او الخدمة المؤداه (النوعيه، عددالوحدات،نوع الوحده،سعر الوحده) وقيمتها و الضريبة العامة على المبيعات المقرره على السلعة او الخدمة.

٥- بيان اجمالي قيمة الفاتوره .

العنوان - صنعاء - الصافية - جوار وزارة المالية - تلفون : ٢٦٤٨١٣ / ٢٦٣٨١٠ / ٢٦٣٨١٦ - فاكس : ٢٦٣١٠٢

ب- يجب على المسجلين الالتزام بتضمين فاتورة البيع البيانات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة وعليهم مراعات ذلك عند طباعتهم لفاتورة البيع .

الماده (٢) : أ- يجب على المسجل عند شرائه السلع الخاضعه للضريبه مراعاة ان تكون الفواتير المسلمه له تحتوي على البيانات المحددة في الماده (١) من هذا القرار.

ب- على الاداره الضريبية المختصة عند مراجعة الاقرارات الضريبيه التأكد من ان الفاتوره مستوفيه للبيانات الرئيسيه المحدده في الماده (١) من هذا القرار .

الماده (٣) : أ - يجب على كل شخص مسجل عند إصدار فواتير البيع للسلع والخدمات الخاضعه للضريبة احتساب قيمة الضريبة المستحقه على اجمالي قيمة الفاتوره واثباتها في المكان المخصص لها بالفاتورة وبالنسبة للسلع والخدمات المعفية أو المصدره يجب اثبات عبارة (بيع معفي من الضريبة - بيع تصدير) في المكان المخصص للضريبة .

ب - يجب على كل شخص مسجل عند اصداره لفواتير بيع بالعملة الأجنبية اظهار القيمة على الفاتورة بالريال اليمني مع تحديد سعر الصرف السائد في حينه .

مادة (٤):- يلتزم المسجل بتسجيل كافة بيانات فاتورة البيع بالسجل المعد لهذا الغرض أولاً بأول وأن يحتفظ بنسخ من فواتير البيع والاشعارات الدائنة والمدينة التي يصدرها حسب تسلسلها في ملف خاص بذلك.

العنوان - صنعاء - الصافية - جوار وزارة المالية - تلفون : ٢٦٤٨١٣ / ٢٦٣٨١٠ / ٢٦٣٨١٦ - فاكس : ٢٦٣١٠٢

مادة (٥): أ- عند فقدان بعض أو كل فواتير البيع لأي سبب من الاسباب ومع عدم الاخلال بالجزاءات والعقوبات المنصوص عليها في القانون أو أي قانون آخر فانه يجب على الشخص المسجل القيام بما يلي:

١-ابلاغ الادارة الضريبية المختصه خلال خمسه عشر يوماً من تاريخ فقدان او ضياع تلك الفواتير .

٢-تقديم الوثائق والمستندات التي تطلبها الاداره الضريبية المختصه والمؤيده للبيانات المسجله بسجلاته والاقرارات المقدمه او لأي غرض من اغراض التدقيق والمراجعة الضريبية وفي حالات الشك في صحة البيانات المقدمة من المسجل يحق للادارة الضريبية تقدير الضريبة المستحقة بما يتوافر لديها من معلومات وبيانات عن نشاط المسجل وبما يكفل حق الخزينه العامه والحفاظ على المال العام من الضياع .

ب- عند فقدان المشتري او المستفيد لاصل الفاتورة يجوز للمسجل ان يقدم لهما نسخة اخرى مكتوب عليها عبارة (صورة طبق الأصل) .

مادة (٦) :- أ- يجب ان تتضمن الفواتير المعدة عبر الكمبيوتر سواءً كانت ورقية او منقولة بصفة مباشرة او معروضة على وسيط آلي جميع البيانات المطلوب توافرها في الفاتورة وفقاً لأحكام هذا القرار .

ب-تراعى في فواتير الفاكس والبريد الالكتروني جميع البيانات الواردة في فواتير البيع وتعتبر مستندات صالحة في خصميات ضرائب المدخلات ويجب نسخ البيانات المرسلة بالفاكس على ورق عادي لا يتحلل بمرور الزمن .

العنوان - صنعاء - الصافية - جوار وزارة المالية - تلفون : ٢٦٤٨١٣ / ٢٦٣٨١٠ / ٢٦٣٨١٦ - فاكس : ٢٦٣١٠٢

مادة (٧) : لا يعتد بأي فاتورة صادره عن أي مسجل الا بعد دفع الضريبة المستحقة عليها وفقاً لأحكام القانون وهذا القرار .

مادة (٨) : يراعى عند اصدار الفواتير لأغراض الضريبة العامه على المبيعات الأخذ في الاعتبار المثال المرفق بهذا القرار .

مادة (٩) :- يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويبلغ كل من يلزم بتنفيذه.

صدر بديوان عام مصلحة الضرائب

بتاريخ ١٧/ ١٢/ ١٤٢٣هـ.

الموافق ٢٥/ ٥/ ٢٠٠٢م .

رئيس مصلحة الضرائب

د. احمد عثمان دولت

العنوان - صنعاء - الصافية - جوار وزارة المالية - تلفون : ٢٦٤٨١٣ / ٢٦٣٨١٠ / ٢٦٣٨١٦ - فاكس : ٢٦٣١٠٢

مثال توضيحي *

للبيانات الواجب اثباتها في فاتورة البيع

لأغراض الضريبة العامه على المبيعات وكذا كيفية احتساب الضريبه

اذا باع المسجل(س) يوم ٢٠٠٢/١٠/١م لمحلات المسجل (ص) سلعه خاضعه للضريبه بمبلغ (١٢٠,٠٠٠)ريال وسلعه معفيه من الضريبه بمبلغ(٥٠,٠٠٠) ريال فان البيانات التي يجب اثباتها في الفاتوره وطريقة احتساب الضريبه هي كما يلي :

فاتورة بيع

نقداً /آجل

الاسم التجاري/محلات س التجاريه — رقم مسلسل:١٢٠٠١

الرقم الضريبي للمسجل/ ١٠١٠١٠١٠١٤ — التاريخ: ١/ ١٠/ ٢٠٠٢م

الأخ/الاخوه/:.....ص..... MR. .....

الرقم الضريبي للمسجل(المشتري). ١٠١٠١٠١٠١٥ ID NUMBER...

البيان Description	الكميه Qty		سعر الوحده U.price**	القيمه Value	الضريبه ١٠% Tax	المبلغ الكلي Total
	عدد	نوع				
سلعه او خدمه خاضعه للضريبه	٢٠٠٠		٦٠	١٢٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠	١٣٢,٠٠٠
سلعه معفيه	١٠٠٠		٥٠	٥٠,٠٠٠	معفي	٥٠,٠٠٠
الاجـــمـــالـــي				١٧٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠	١٨٢,٠٠٠

البـائـع
Seller

* للمسجل خصم ضريبة المدخلات السابق سدادها بالنسبة للسلع والخدمات الخاضعة للضريبة خلال الفترة الضريبية وذلك بحسب الاجراءات المحددة بالقانون واللائحة التنفيذيه .

** يجب عند تحديد سعر البيع ان لايكون السعر محملاً بالضريبة العامه على المبيعات السابق دفعها .

العنوان - صنعاء - الصافية - جوار وزارة المالية - تلفون : ٢٦٤٨١٣ / ٢٦٣٨١٠ / ٢٦٣٨١٦ - فاكس : ٢٦٣١٠٢